

למ:

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

ול"ג ואת"ה נהרדעי דאמרי ההם י' צילה מותרת דלא חיישינן דילמא עבירה לאכלא כמאן עבירה דלר' יהודה אפילו אי עבירה לא הוי קדושה אחת ואי כרבי יוסי הא קאמר הכא וי"ל דנהרדעי סברי דלעולם צבצל צילה שריא אפילו בתקנה ראשונה דקוקא במקום צ"ד אי עבירה לאכלא חשיב קדושה אחת אצל שלא במקום צ"ד דעבדי לעולם שני ימים

ורבנן התם כי היכי דלא לזלולי ביה: ועוד א"ר יהודה וכו': וצריכא דאי אשמעינן (א) ר"ה בהא קאמר ר' יהודה משום דלא קעביד מידא אבל כלכלה דמיהוי כמתקן טיבלא אימא מודה להו לרבנן ואי אשמעינן הני תרתי משום דליכא למיגור עלייהו אבל ביצה דאיכא למיגור בה (ב) משום פירות הנושרין (ג) ומשום משקין שזבו אימא מודה להו לרבנן צריכא: תניא ביצה א"ר יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"ט ראשון ואוכלה בשני (ד) היו לפניו שתי כלכלות של טבל אומר אם היום חול ולמחר קדש תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש ולמחר חול אין בדבריו כלום וקורא עליה שם ומניחה ולמחר הוא אומר אם היום חול תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדבריו כלום וקורא עליה שם ואוכלה ר' יוסי אומר בשני ימים טובים של גלויות ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא דאתציד ביו"ט שני (ה) ר"ג ורב חסדא אכלו רב ששת לא אבל אמר ר"ג מאי אעביד ליה לרב ששת דלא אכיל בישראל דטביא א"ל רב ששת והיכי איכול דתני איסי ואמרי לה איסי תני וכן היה ר' יוסי אומר שני ימים טובים של גלויות אמר רבא ומאי קושיא דילמא ה"ק וכן היה ר' יוסי אומר בשני יו"ט של ר"ה בגולה א"ה של גלויות בגולה מביעי ליה (ו) א"ר אסי ומאי קושיא דילמא הכי קאמר וכן היה ר' יוסי עושה איסור שני ימים טובים של גלויות בשני ימים טובים של ראש השנה לרבנן דשרו * אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל אמר ליה תני מר מידא בקדושות אמר ליה תנינא מודה רבי יוסי בשני ימים טובים של גלויות אמר ליה (ז) אי משכחת להו לא תימא להו ולא אמימר אמר רב אשי לרדיי אמר רב אמימר ההוא בר טביא לאו איצטודי איצטודי אלא

(א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז)

הגהות הב"ח

(א) גמ' דאי אשמעינן רישא ביה קאמר ר' יהודה: (ב) שם בגולה מביעי ליה (אמר רב אסי) תלמי' ומי' ס"א רב אשי: (ג) תוס' ד"ה אי משכחת וכו' עד מוצאי יו"ט שני כדאי שיעשו וכו' לאלתר במוצאי יו"ט שני וזה אין שייך:

גליון הש"ס

גמ' אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל. כעין זה נלע"י יא ע"ב ובק"מ ע"ב:

צא מ"י פ"ו מהלכות יוס טוב הלכה יב: צא ב מ"י פ"א מהלכות יו"ט הלכה כד סוג לאון סה וטה טור ש"ע א"ח ס' תקטו סעיף א:

רב ניסים גאון

ביצה דאיכא למיגור בה משום פירות הנושרין ומשום משקין שזבו. איתה בתחילת מסכת יום טוב.

רבינו הגנאל

ורבנן התם לא נהגו קדושה בו ביום אלא כי היכי דלא לזלולי ביה, (וליתא) [דליתא] סדרי אמרי אי אתרו סדרי מן המנחה ולמעלה הלא חול הוא (ל), השתא בחזקת חול. לפיכך התקינו שיהיו לעולם אתרו היום נוהגין (אתרו היום) קודש, ת"ר כיצד א"ר יהודי מתנה אדם על הכלכלה של פירות ביום טוב הראשון ואוכלה בשני. היה לפניו שני כלכלות של טבל אומר אם היום קדש אין בדבריו כלום, אם חול הוא תהא זו תרומה על זו וקורא עליה שם, ואיכול. ור' יוסי אומר, וכן היה ר' יוסי אומר להתנות מיום טוב לחבירו, בשני ימים טובים של גלויות. ההוא טביא דאתציד ביום טוב הראשון של גלויות, ואתא לריש גלותא. ואשתחית ביום טוב שני. רב נחמן ורב חסדא אכלו, ורב ששת לא אכל. אמר היכי איכול דתני וכו' היה ר' יוסי אומר בשני ימים טובים של גלויות, מאן פליגי עליה ר' יהודי, [והו"ן] ור' יוסי הלכת' ור' יוסי. ואתא [רבה] לפרושי דברי איסי ואמר דילמא הכי קתני איסי, וכן היה ר' יוסי אומר להתנות מיום טוב לחבירו, בשני ימים טובים של ראש השנה [בגולה]. אבל בשני ימים טובים של גלויות מודה לר' יהודי. ונהדו דברי רבה. ואתא רב אשי לפרושי ואמר, ודילמא לא קאי ר' יוסי (בהא) [אהא] מתניתא דתני ר' יהודי אלא (לרבנן פליגי) [האי ארבנן דפליגי], והכי קתני וכן היה ר' יוסי עושה איסור שני ימים טובים של גלויות כאיסור שני ימים טובים של ראש השנה דפליגי דשרו בבבלי. ולא אשכחיה שפיר. אשכחיה רב ששת לרב שמואל א"ל תני מר מידא בקדושות. א"ל תנינא מודה ר' יוסי לחכמים בשני ימים של גלויות. וכן הלכה.

(א) נראה דל"ל ולכן גם השתא מחקת מול הוא לפיכך קתני שיהיו נוהגין לעולם אמו היום קודש. (ב) נראה דל"ל לרבנן דפליגי ושני ככללם.

מיד ומבשל בשבת דלמר בשוגג יאכל (שבת ד' לז). אע"ג דנהנה ממלאכת שבת כיון דמילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן וזה"ש מפרש דלרין להמתין עד מוצאי יו"ט (א) כדאי שיעשו וטעם כד שיעשו יש לפרש משום שמה יאמר ישראל לנכרי לעשות ביום טוב כדי שיאכל לאלתר במוצאי יום טוב זה אין שייך אלא בדבר הנעשה בשביל ישראל כדמשמע נמי בפרק שואל (סג ד' קנא). וההיא בר טביא מיירי באיתציד מאליו על ידי שהיו מצודות פרוקות מערב יום טוב ולא נכרי שהביא דורון לישראל הוה ורבינא דשרי לאורוחי ביה לאלתר שמה לית

צ"ה (ד' יז). מניח אדם עירובי תבשילין ועירובי תחומין מיי"ט לחצירו ומתנה ומדרב דלמר במסכת צילה (ד' ד' צב) ימים טובים של גלויות צילה שגולה בזה מותרת בזה וקבעי הלכתא כוותיה דדבר הניגוד או הנלקט מן המחובר ביום טוב הראשון של גלויות ממתיין לערב כדאי שיעשו ומותר דמכלוהו שמעינן דלחד מהן חול דאי מספקא לן בקדושה אחת אמאי מישתרי בזה צילה ואי משום דצילה איסורא דרבנן היא הא לא אישתרי בשני ימים טובים של ר"ה ועוד קי"ל במסכת צילה (ד' ד' צב) דספיקא דרבנן דבדר שיש לו ממירין איסור ועוד צידת צ"ב מלאכה לאורוחי היא ושריא. ובהלכות גדולות אסר וילף טעמא דמקדע רב פפא [שם כד:] הילכתא נכרי שהביא דורון לישראל כו' ומוקי דהאי לערב אסורין כדאי שיעשו לערב של מוצאי יום טוב שני קאמר דליהוי רחוי לעשות קאמר ובעיני נראה שאינו כן אלא כדסתם ואמר לערב סתם אי ביום טוב ראשון הביאו ימתין לערב כדאי שיעשו ואוכלו ולפיכך כריך להמתין דשמא היה היום קדש ולמחר חול ובעי המתנה כדאי שיעשו ואי הוה איפכא כל שכן דאף בלא המתנה היו מותרין ואי ביום שני הביאוס ימתין לערב כדאי שיעשו דשמא היום קדש הוא ותדע דעיקר מילתיה דרב פפא לערב יום טוב ראשון איתמר דלמר לקמן (דף מ.) הנהו בני גנא דגזו להו נכרים אסא ביום טוב שני לאורתא שרא להו רבינא. לאורוחי לאלתר אלתא קסבר כי צעינן כדאי שיעשו ביום טוב ראשון דהא קים לן בקביעא דירחא דראשון עיקר והא דעבדינן תרי יומי משום דשלחו מתא ההורו כו' [צ"ה ד'] אצל יום טוב שני דקיל לא צעינן כדאי שיעשו. ומסקנא קבעינן הילכתא אף צ"ט שני כדאי שיעשו דלא לימו לזלולי ביה ומשום הגאון יש צידו כן. ע"כ פסק: לאו איסורא איסורא. דודאי פשיטא ליה לרב ששת דשרי בשני: